REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZ. VIII CIVILE

così composta:

dott. Nicola Pannullo Presidente

dott. Paolo Russo Consigliere

dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

S e n t e n z a

nella causa civile di II° grado iscritta al n.5031 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10-11-2022 e vertente

tra

Parte_1 (c.f. *CodiceFiscale_1* , *Parte_2* (c.f. *CodiceFiscale_2*) e *Parte_3* (c.f. *CodiceFiscale_3*), nella qualità di eredi di *Persona_1* , elett.te dom.te in Roma, via di Monte del Gallo n.4, presso lo studio dell' avv. Silvia Tassini, che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti

Appellanti

e

Controparte_1 Roma (c.f. *P.IVA_1*), in persona dell'amministratore p.t., *Parte_4* (c.f. *CodiceFiscale_4* *Parte_5* *[...]* *CodiceFiscale_5*), *Parte_6* (c.f. *CodiceFiscale_6*), *[...]* *Pt_7* (c.f. *CodiceFiscale_7*), *Parte_8* (c.f. *CodiceFiscale_8*), *Parte_9* (c.f. *CodiceFiscale_9*), *Parte_10* (c.f. *CodiceFiscale_10* , *Parte_11* (c.f. *CodiceFiscale_11*), elett.te dom.ti in Roma, via Maria Barbara Tosatti n.26, presso lo studio dell'avv. Massimo Cirilli, che li rappresenta e difende, in virtù di procura in atti

Appellati

e

CP_2 , *CP_3* , *Controparte_4* , nella qualità di eredi di *Persona_2* , *Controparte_5* , *Controparte_6* , eredi di *Persona_3* a sua volta erede di *Persona_4* ,

CP_7 , *Controparte_8* , *Controparte_9* , *CP_10* , *CP_11* *[...]* , *Controparte_12* , *Controparte_13* , *CP_14* nella qualità di eredi di *Persona_4* ,

CP_15 , *Controparte_16* , *Controparte_17* , nella qualità di eredi di *Persona_5* *CP_18* , *Controparte_19* , *CP_20* , *Controparte_21* , *CP_22* , *CP_23* .

Appellati contumaci

Oggetto: appello avverso la sentenza n.8661/2017 emessa dal Tribunale di Roma

Conclusioni per le appellanti: come in atti

Conclusioni per gli appellati costituiti: come in atti

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato il *Parte_12*, in persona dell'amministratore p.t., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, *Per_1 […]* per sentirlo condannare, previo accertamento della natura condominiale del bene, alla restituzione del vano sotto scala (palazzo C) illegittimamente occupato in via esclusiva.

Deduceva che il convenuto lo aveva chiuso impedendo l'utilizzo ed il godimento agli altri condòmini.

Resisteva *Persona_1* che contestava la domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione del bene rivendicato dall'ente di gestione.

Il contraddittorio veniva integrato nei confronti di *Parte_4* *Parte_5* *[…]*, *Parte_6*, *Parte_7*, *Parte_8*, *CP_23*, *Parte_9*, *Parte_10*, *Parte_11* che si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, nonché di *CP_18*, *Controparte_19*, *CP_20*, *CP_2*, *Persona_4*, *[…]* *CP_21*, *Persona_5*, *CP_22*, e degli eredi di *Persona_2* che restavano contumaci.

La causa, istruita con l'espletamento di prova per testimoni, veniva definita con sentenza n.8661/17; il Tribunale di Roma a) accoglieva la domanda e, acclarata la proprietà comune del vano sottoscala, ordinava al convenuto il rilascio del bene libero da persone e cose b) dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione c) condannava *Persona_1* al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'ente di gestione d) dichiarava la compensazione delle spese processuali tra i chiamati in causa costituiti e *Persona_1*.

Osservava il Tribunale che

-il ripostiglio costituiva bene comune in proprietà pro-quota, atteso che non era mai stato oggetto di trasferimento dall'originario proprietario;

-il convenuto non contestava la proprietà comune del bene rivendicato bensì formulava, in via riconvenzionale, domanda di usucapione che risultava inammissibile per difetto di contraddittorio;

-il difensore del convenuto aveva notificato l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di *Persona_2* presso il figlio *CP_2*, omettendo di individuare gli intestatari attuali del bene e "di giustificare il luogo della notifica prescelto".

Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, *Persona_1* chiedendone la riforma.

Resistevano il *Parte_12*, *Parte_4*, *Parte_5* *[...]*, *Parte_6*, *Parte_7*, *Parte_8*, *Parte_9*, *Parte_10* e *Parte_11*.

Restavano contumaci *CP_18*, *Controparte_19*, *CP_20*, *Controparte_21*, *CP_22*, *CP_23*, *CP_2*, *CP_3*, *Controparte_4*, *Controparte_5* *[...]*, *Controparte_6* *CP_7*, *Controparte_8*, *CP_9* *[...]*, *CP_10*, *Controparte_11* *Controparte_12* *CP_13* *[...]*, *CP_14*, *CP_15*, *Controparte_16* e *Controparte_17*.

A seguito del decesso di *Persona_1* si costituivano, nella qualità di eredi, *Parte_1*, *Parte_2* e *Parte_3*.

La causa all'udienza del 10-11-2022, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva posta in deliberazione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di gravame le appellanti deducono che le notificazioni eseguite ai fini della integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado dovevano ritenersi del tutto corrette.

Assumono che, come emerge dalla certificazione in atti, *Persona_2* era deceduta in data 23-7-2010 per cui la notifica eseguita ai sensi dell'art.303 c.p.c. - e cioè entro un anno dalla morte collettivamente ed impersonalmente nei confronti degli eredi nell'ultimo domicilio del defunto -, era rispettosa del dettato normativo.

Adducono che l'atto veniva regolarmente consegnato nelle mani di *CP_2*, figlio di *Persona_2*.

Rilevano che il Tribunale, con ordinanza del 27-9-2011, aveva riconosciuto la regolarità della notifica, salvo poi dichiarare con sentenza l'inammissibilità della domanda.

I rilievi appaiono infondati.

La Corte condivide la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell' eccepita usucapione.

Premesso che la domanda proposta ai fini dell'accertamento dell'acquisto a titolo originario di un bene condominiale richiede la partecipazione al giudizio di tutti i condomini dello stabile, deve rilevarsi che l'omessa individuazione e notificazione, da parte dell'appellante, agli eredi di *Persona_2*, proprietaria dell'appartamento int.5, ne determina l'inammissibilità.

Persona_1 notificava l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti "degli eredi di *Persona_2* presso il figlio *CP_2*"; tale modalità non può ritenersi corretta attesa l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 303 c.p.c,, disposizione che consente, in caso di morte della parte, la notificazione entro un anno dal decesso collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto.

La norma, dettata in tema di riassunzione del processo, deve ritenersi, in ragione del suo carattere eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica: come correttamente osservato dal Tribunale la forma di notificazione agevolata consentita dall'art. 303 comma 2 c.p.c. sulla base della presunzione di sussistenza di un rapporto di fatto con l'ultimo domicilio del defunto "non può essere utilizzata all'infuori dei casi in cui essa è riconosciuta dall'ordinamento" (Cass. sent.20680/09).

L'originario appellante, nel procedere alla notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, non poteva, quindi, avvalersi del disposto di cui all'art. 303 c.p.c. in quanto riferito a diversa fattispecie e cioè a quella relativa alla notificazione del ricorso in riassunzione a seguito di interruzione del processo; avrebbe dovuto individuare singolarmente gli eredi di *Persona_2 […]* e provvedere alla notificazione personale nei confronti di ciascuno di essi.

Quanto al rilievo secondo cui nel corso del giudizio era stata riconosciuta con ordinanza la regolarità della notificazione è sufficiente evidenziare che il Tribunale nel definire la controversia può ben revocare provvedimenti emessi in corso di causa, rivalutando la posizione precedentemente assunta.

Con il secondo motivo di gravame le appellanti deducono il difetto di legittimazione ad agire del *Parte_12* in relazione all'azione di revindica.

Assumono che, ai sensi degli artt.1130-1131-1136 c.c., per la proposizione dell'azione di rivendicazione sarebbe stato necessario il raggiungimento di una maggioranza qualificata (maggioranza degli intervenuti e un numero di voti che rappresenti almeno un terzo dell'edificio) insussistente nel caso di specie.

Adducono che alla riunione assembleare del 5-6-2008 erano intervenuti n.34 condomini su un totale di 60 e che quelli favorevoli all'esperimento dell'azione erano soltanto in numero di 10.

Il motivo è inammissibile.

Dall'esame degli scritti difensivi depositati in primo grado emerge, infatti, che *Persona_1* , a fronte della domanda di rivendicazione proposta dal *Parte_12* , nulla eccepiva in ordine al difetto di legittimazione dell'ente di gestione determinato dalla mancanza di una valida deliberazione assembleare autorizzativa dell'azione.

Pertanto l'eccezione, non rilevabile d'ufficio e formulata per la prima volta in sede di gravame, violando l'art.345 c.p.c. va dichiarata inammissibile.

Con il terzo motivo di gravame le appellanti deducono l'incompetenza per materia del Tribunale adito atteso che la domanda afferisce alla regolamentazione dell'uso del vano sottoscala.

Assumono che, ai sensi dell'art.7 c.p.c., doveva essere proposta innanzi al Giudice di Pace di Roma, competente per materia.

La censura è priva di pregio.

A tale proposito è sufficiente rilevare che la citata disposizione attribuisce al Giudice di Pace la competenza “per le cause relative alle misure ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case” ovvero per quei giudizi nei quali si disputi dei limiti quantitativi o qualitativi dell’esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione.

La controversia in oggetto risulta totalmente estranea a tale ambito, afferendo al riconoscimento della proprietà comune del vano in contesa ovvero alla eccepita violazione dell’art. 1102 c.c..

Resta assorbito il quarto motivo di gravame afferente alla fondatezza nel merito della domanda di usucapione.

Con il quinto motivo di impugnazione le appellanti deducono che il vano sottoscala non poteva essere annoverato tra quelli di proprietà comune, non risultando compreso tra i beni elencati negli artt. 4-5-6 del regolamento condominiale.

Il rilievo risulta infondato.

Deve evidenziarsi che per il vano in contestazione, inteso quale spazio vuoto al di sotto della rampa della scala, opera la presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c., a nulla rilevando che il bene non risulti espressamente indicato nel regolamento condominiale quale bene comune.

La norma succitata annovera fra gli elementi in proprietà condominiale "le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate" nonché i locali per i servizi in comune o comunque destinati all'uso comune in ragione delle caratteristiche strutturali e funzionali ma tale elencazione deve ritenersi meramente esemplificativa.

La costante giurisprudenza di legittimità estende la presunzione di condominialità ai vani sottoscala che costituiscono cose presuntivamente comuni ex art. 1117 c.c. (Cass. Civ. n. 9523/2014).

Dagli atti non emerge, inoltre, che il bene, definito da *Persona_1* “ripostiglio”, sia mai stato oggetto di trasferimento dall’originario proprietario né veniva fornita dimostrazione dell’esistenza di un titolo che attribuisca al bene la natura di proprietà esclusiva.

Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell’appello.

Le spese processuali del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in favore degli appellati costituiti, come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi vigenti (D.M. 147/2022) con esclusione della sola fase istruttoria.

Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

p.q.m.

La Corte,

definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da *Parte_1* , *Parte_2* *[...]* e *Parte_3* , nella qualità di eredi di *Persona_1* , nei confronti del *Parte_12* , in persona dell'amministratore p.t., *Parte_4* , *Parte_5* , *Parte_6* , *Parte_7* , *Parte_8* , *Parte_9* , *Parte_10* , *Parte_11* , *CP_2* , *CP_3* , *Controparte_4* , *Controparte_5* *[...]* , *Controparte_6* *CP_7* , *Controparte_8* , *CP_9* *[...]* , *CP_10* , *Controparte_11* *Controparte_12* *CP_13* *[...]* , *CP_14* , *CP_15* , *Controparte_16* , *Controparte_17* , *CP_18* , *[...]* *CP_19* , *CP_20* , *Controparte_21* , *CP_22* , *CP_23* avverso la sentenza n.8661/2017 emessa dal Tribunale di Roma così provvede:

a) rigetta l'appello;

b) condanna le appellanti al pagamento, in favore degli appellati costituiti, delle spese processuali del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €. 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 22-2-2023.

Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente

dott. Edoardo Mancini dott. Nicola Pannullo